委托加工合同

合同编号： 【SIYOJG20260716001】

甲方（委托方）：深圳中科欣扬生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440300358249505D

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区清风大道 39 号精密达数字文化园 C701、C801-C812

法定代表人：董亮

项目联系人：【周阳】

联系电话：【18641168081】

联系邮箱：【yang.zhou@siyobio.com】

乙方（受托方）：【新乡市博源生物科技有限公司】

统一社会信用代码：【91410721580305782F 】

住所：【新乡县七里营镇工业聚集区内】

法定代表人：【任昊翔】

项目联系人：【程顺国】

联系电话：【16613733291】

联系邮箱：【shunguo.cheng@annilm.com】

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行**【降龙涎香醚】**加工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 加工内容

1.1 甲方委托乙方加工的产品为：【降龙涎香醚】。

1.2 加工数量：【30,000 千克（即 30 吨）】。

1.3 产品规格/型号：【25KG/袋】。

1.4 加工费单价：【人民币 250 元/KG】，该价格包含加工费、辅料费、包

装费、运费、保险费及相关税费。在本合同有效期内，如因市场环境发生重大变化，导致乙方采购的辅料成本较合同签订时的市场价格上涨/下跌超过 20%的，双方可协商调整加工费单价，调整后的单价由双方另行书面确认。

1.5 甲方根据需求分批向乙方下达《委托加工订单》，模板详见**附件一**。

1.6 甲方有权修订产品规格，若乙方未提出异议，修订后的规格将替代原有规格。

第二条 材料与技术提供

2.1 本合同项下的委托加工业务中，核心原材料香紫苏内酯由委托方提供；除核心原材料香紫苏内酯外，生产所需的其他所有材料、加工场地、机器设备、生产工具及人工劳务等均由受托方自行负责提供并承担相应费用。

2.2 核心**原材料**的提供：

（1）甲方负责提供加工所需的核心原材料香紫苏内酯，并保证其质量符合国家强制性标准以及双方约定的质量标准。（详见**附件二《香紫苏内酯质量验收标准》**）。

（2）甲方按照附件一《委托加工订单》约定的时间、数量，将香紫苏内酯交付至乙方指定地点，运费、保险费由【甲】方承担。

（3）乙方应在收到甲方提供的原料后【7】日内进行数量及外观检查，如发现数量短缺、包装破损等明显问题，应立即书面通知甲方；对原料的质量问题，乙方应在使用前进行检验，发现问题及时通知甲方。

因甲方提供的原料不符合质量要求导致生产延误或产品不合格的，由甲方承担责任，但若乙方未及时检验、未及时通知或未妥善保管导致生产延误或产品不合格的，由乙方承担全部责任。

对于核心原材料的隐蔽质量缺陷，乙方不承担因未能检出而产生的责任，相关损失由甲方承担。如乙方在使用前或者投产后发现或怀疑原料存在异常，应立即停止使用并书面通知甲方，双方协商处理。

（4）双方明确确认，甲方按本协议约定向乙方提供的原材料，其所有权始终且唯一地归属于甲方。乙方仅在本协议约定的加工目的下享有原材料占有权和使用权，不享有该等委托材料的任何所有权、收益权、留置权或处分权。

2.3 核心原材料的保管

（1）乙方在收到甲方提供的核心原材料后，应将其与乙方自有材料或第三方材料进行严格的物理隔离存放，确保甲方提供的原材料具有高度可识别性，不与乙方自有财产或其他第三方财产混同。

（2）乙方应建立并保存核心原材料真实的出入库台账、生产消耗记录及相关凭证，甲方若有要求，乙方应向甲方提供上述记录进行核查。如发现实际库存与账面不符，乙方应立即查明原因并书面说明。

（3）核心原材料交付乙方后，若因乙方管理不善导致委托材料毁损、灭失或被擅自挪用，乙方应按该材料价值的 [100]% 向甲方进行赔偿，并承担因此产生的全部运费。

2.4 其他材料与技术**提供：**

（1）乙方负责提供加工所需的除核心原材料香紫苏内酯外的全部其他原材料、辅助材料、包装材料，乙方所使用的材料必须符合国家强制性标准、行业标准以及甲方明确要求的标准和要求，甲方有权监督抽查，但乙方对其提供的材料质量承担全部责任。

（2）乙方应具备生产所需的生产资质、生产体系、设备设施、生产场地、仓储场地、检验仪器、技术人员、操作人员及水电气等生产条件。乙方保证所提供的生产设备能满足生产需要，生产过程如生产设备出现故障或需要检修等，乙方应负责及时维修。乙方承诺前述生产条件所产生的全部成本及费用均已包含在本合同约定的加工费单价中，由乙方自行承担，甲方无需另行支付。

（3）乙方应具备产品的生产工艺流程、技术参数、质量标准及操作规程（以下**简称“技术文件”**），并保证该等技术文件不侵犯任何第三方的知识产权。未经甲方书面同意，不得擅自变更产品的生产工艺、技术参数、配方等。

2.5 收率核算与结算

（1）双方确认，本合同项下香紫苏内酯加工为降龙涎醚的标准收率为【80%】。每批次加工完成后，双方应根据实际投入的香紫苏内酯重量与最终产出的合格降龙涎醚重量，核算实际收率。

若实际收率大于等于标准收率，甲方按实际交付的成品数量支付加工费。

若实际收率小于（不含）标准收率，视为乙方加工工艺不达标或存在管理过失。乙方除应按正常标准收取加工费外，还需按短缺的成品数量/标准收率×甲方原材料（即香紫苏内酯）约定单价×[120]%向甲方支付惩罚性赔偿金（该赔偿金可由甲方直接从应付加工费中扣除）。

（2）上述标准收率已考虑产品加工反应过程中的合理损耗、设备清洗残留及取样化验消耗。除双方书面确认的特殊情况外，乙方不得以“合理损耗”为由主张免责。

第三条 生产加工期限

3.1 双方同意，本合同项下产品按照甲方下达的《委托加工订单》分批交付。乙方应按照**《委托加工订单》**向甲方提供工厂生产备货计划，并按照双方确认的计划组织生产、交付。

3.2 乙方应严格按照本合同约定的时间及《委托加工订单》约定的时间交付产品。乙方应在预计可能发生延迟时立即通知甲方，且无论如何应在交付期限届满前书面通知。

3.3 如因甲方原因（如未按时提供香紫苏内酯）导致加工延误，加工期限相应顺延。

3.4 如因不可抗力导致加工延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商调整加工期限。

第四条 价格与付款

4.1 本合同项下加工费包含了加工费、辅料费、包装费、运输费、保险费及相关税费。除本条明确列明及本合同另有约定应由甲方承担的费用外，甲方无需就本合同项下委托加工事宜向乙方支付任何其他费用。

4.2 付款方式：乙方完成相应批次产品交付，并经甲方验收合格且收到乙方开具的合法有效增值税专用发票后 60 个自然日内，甲方以银行电汇（转账）方式向乙方支付对应批次产品的全部加工费。

因乙方原因（包括但不限于产品验收不合格需返工、未按时开具发票、发票信息有误等）导致付款延迟的，相应责任及后果由乙方自行承担，甲方不承担违约责任。

4.3 乙方在收到相应款项前应向甲方开具合法有效的增值税专用发票（税率为 13%，类目为加工费）。如乙方未按约定时间提供甲方财务要求的合格发票的，应赔偿由此给甲方造成的税款损失。

4.4 乙方收款账户信息：

户名：【新乡市博源生物科技有限公司】

开户行：【shunguo.cheng@annilm.com】

账号：【371909816510003】

第五条 交付、运输、包装

5.1 乙方应按照本合同第三条约定的时间完成加工，并将产品交付至甲方指定地点。

5.2 产品的运输由【乙方】负责，运输费用由【乙方】承担。乙方应选择具备相应资质的承运人，并为产品购买足额的运输保险。

5.3 产品在交付甲方签收前，其毁损、灭失的风险由乙方承担；自甲方签收之日起，其毁损、灭失风险转移至甲方承担。

5.4 乙方交付产品时应随附：送货单、出厂检验报告（COA）及甲方要求的其他文件。

5.5 乙方应当提供货物运输至合同约定地点所需要的包装，以防止货物在运输过程中损坏或变质，包括防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

外包装须标记产品名称（或名称代码）、净重或毛重、批次号、生产日期、保质期及储存条件等标识，或贴上含有以上内容的标签。

乙方按照甲方要求进行包装、贴标、打托，因包装不符合约定，造成货物损毁的，乙方应当承担赔偿责任。

第六条 质量标准与验收

6.1 乙方应按照法律规定进行生产操作，产品的质量标准以及适用优先顺序如下（序号越靠前越优先适用）：

（1）双方约定的产品质量标准（详见**附件三《产品质量标准》**），但不得低于国家强制性标准；

（2）该合同产品所适用的国家标准（强制性标准及推荐性标准）、行业标准、地方标准；

（3）双方生产中确认了样品，应与样品的质量标准一致；

（4）乙方的技术文件、生产记录、检测记录或相关说明文档中所列明的标准；

6.2 乙方应在产品加工过程中按照约定的质量控制点进行质量自检，保证产品质量达到甲方的标准要求，并出具该批次产品的出厂检验报告。乙方的质量检验，仅为乙方为保证产品质量所作的自检，不作为认定产品质量合格的依据。

6.3 **成品质量抽检：**

（1）产品加工完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。

（2）甲方应在收到乙方通知以及产品后【7】日内，按照产品质量标准以及合同约定进行抽检。抽检不合格的，甲方应书面通知乙方并说明理由。

（3）抽检不合格的，甲方有权选择拒收该批次货物或要求免费返工或重做更换货物，乙方应在甲方指定期限内取回货物或者完成返工并重新提交验收。乙方承担因此产生的全部费用（包括但不限于检测费用、返工、退换货费用），并赔偿甲方因前述不符或缺陷而遭受的损失（包括甲方因此被其下游客户追索的违约/赔偿/补偿金额）。

（4）抽检具有随机性，甲方对产品的抽检合格不免除乙方在质量保证期内的质量担保责任。

6.4 若因乙方原因导致产品检验不达标，乙方应承担全部责任，甲方有权拒收并无需支付其费用，如费用已经预付，乙方应当在收到甲方通知后三日内将超额支付的费用返回至甲方指定账户。

6.5 若双方对成品质量存在争议，最终检测结果以具备资质的第三方检测机构检验结果为准。如最终检测结果符合本合同约定质量标准，检测费用由甲方承担；如最终检测结果不符合本合同约定质量标准，检测费用由乙方承担。

6.6 即使甲方已经接受所有产品或开始使用产品于生产或者销售，乙方一旦发现自身产品中存在不合格产品，无论任何原因引起，乙方均应尽快及时书面通知甲方。在此情况下双方应全力合作，确定造成不合格或者瑕疵的原因，并制定及时的补救计划和采取行动。如因乙方产品不合格或者瑕疵导致甲方产生损失的，由双方协商解决。乙方如果知晓该产品中的不合格产品或者质量瑕疵但未及时书面通知甲方，应当对此造成的延误及甲方的相应所有损失承担全部责任。

第七条 质量保证

7.1 乙方保证其加工的产品在其保质期内符合本合同约定的质量要求和产品说明的性能。

7.2 **质量保证期**：在质量保证期内（有效期详见产品规格书），如甲方/甲方客户发现产品存在因乙方原因导致的质量问题，甲方有权选择拒收货物或要求免费返工或重做更换货物，乙方承担因此产生的全部费用（包括检测费用、返工、退换货费用）。甲方因前述不符或缺陷而遭受损失的，由双方协商解决。

7.3 乙方应自行组织生产，并对生产过程及产品的质量、安全、环保承担最终责任。如因乙方原因导致发生生产安全事故或产品存在安全责任的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第八条 知识产权与保密

8.1 乙方知识产权不侵权保证：

（1）乙方保证，其在本合同项下使用的生产工艺、技术参数、操作规程等技术文件，以及按照该等技术文件生产的产品，均不侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密等）。

（2）乙方保证，其为本合同项下加工所使用的辅料、设备、方法等，均不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权利。

（3）因乙方违反本条约定的，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

（4）本条款在本合同终止后持续有效。

8.2 **保密义务：**

（1）任何一方对因履行本合同而知悉的另一方的商业秘密、技术秘密及其他未公开信息承担严格保密义务。

（2）保密信息接收方仅可在为履行本合同所必需的范围内，向直接参与、履行本合同义务的员工披露保密信息，并应确保该等员工签署不低于本合同标准的保密承诺。

（3）任何一方不得将保密信息用于本合同约定之外的任何用途，不得向任何第三方泄露、披露或转让保密信息；

（4）以下情形不属于违反保密义务：

① 接收方根据法律法规、政府机关、司法机关、监管机构（包括但不限于证券交易所）的要求或具有管辖权的法院的生效判决、裁定而需要披露保密信息的；

② 接收方为履行本合同项下义务，向税务机关、审计机构、法律顾问等专业顾问披露的，但该等专业顾问应承担不低于本合同标准的保密义务；

③ 接收方在应对上市审核、申报或监管问询过程中，根据相关法律法规及证券监管机构的要求需要披露的。

在上述情形下，接收方应尽可能缩小披露范围，并仅披露被要求披露的最小必要部分。

（5）本保密义务自本合同生效之日起至本合同终止后【5】年止。

第九条 排他性合作条款

9.1 原材料： 在本合同有效期内，对于甲方提供的原材料，乙方承诺仅能用于为甲方进行本合同约定的加工生产。乙方绝对禁止将甲方提供的原材料用于任何其他用途，亦不得将其转交、销售、披露、泄露、赠与或提供给任何第三方或授予第三方任何形式的占用/使用/收益/处分权利。

9.2 成品及半成品： 乙方确认，利用甲方提供的原材料生产出的所有成品、半成品、中间体，其所有权均归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得私自截留、隐匿、销售、赠与或以其他任何方式处置给任何第三方。

第十条 违约责任

10.1 **甲方逾期付款：**甲方未按约定时间支付加工费的，乙方应书面催告甲方支付。甲方在收到催告后【15】日内仍未支付的，每逾期一日，应按应付未付金额的同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付违约金。

10.2 乙方逾期交付：如乙方预计可能无法按约定时间交付产品的，应在交付期限届满前[5]个工作日书面通知甲方，说明预计延期原因及预计可交付时间，双方可以协商延长交付期限，但该等协商及延期并不免除乙方因延期交付给甲方造成损失的责任。乙方未按前款约定提前通知甲方，或协商不成，或双方协商延期后仍未在延长期限内交付的，甲方有权取消订单，乙方应退还甲方已支付的该批次对应的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。

10.3 **质量不合格：**如因乙方原因导致产品质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方免费返工或重做更换，如甲方认为返工或重做更换已无必要或者返工或重做更换后仍不合格，甲方有权拒收产品/解除本合同并要求乙方退还已支付的加工费，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

对于 10.1、10.2 条甲方拒收/退货所涉及的成品、半成品或者原材料，在乙方退还加工费并且赔偿损失后，甲方放弃该等物料的所有权，由乙方自行进行报废或者销毁处理，乙方不得就处置该部分产品向甲方主张任何费用，处置费用由乙方承担

10.4 **违反保密义务：**任何一方违反第 6.2 条保密义务的，应当赔偿另一方因此遭受的全部损失。

10.5 **违反排他义务：**乙方违反本合同第九条约定的，应当赔偿给甲方遭受的全部损失。

10.6 在本合同项下，因乙方导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，甲方损失包括但不限于原料成本、加工费用、因乙方的违约行为采取的各项弥补措施产生的成本和费用、甲方向其客户承担的违约责任、赔偿金、罚

款，以及因第三方索赔、知识产权侵权、产品质量问题而支出的全部费用（含诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、调查费等等合理维权费用）。甲方有权自其应付给乙方的本合同项下直接扣除上述违约金或赔偿金。

第十一条 合同解除

11.1 经双方协商一致，可以书面形式解除本合同。

11.2 任何一方发生下列情形之一的，另一方有权单方书面通知解除本合同：
（1）一方严重违反本合同约定，经书面催告后【30】日内仍未纠正的；
（2）一方进入破产、清算或解散程序的；
（3）一方的生产许可证/营业执照被吊销、注销的；
（4）因不可抗力致使本合同目的无法实现的。

第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致一方不能履行或延迟履行本合同的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后【5】个工作日内书面通知对方，并在【15】日内提供相关证明材料。

12.2 不可抗力事件持续超过【60】日的，任何一方均有权书面通知对方解除本合同，且互不因此承担违约责任。

第十三条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。由此产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费）由败诉方承担

第十四条 其他约定

14.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章/公章之日起生效。

14.2 本合同有效期自【2026】年【7】月【16】日起至【2027】年【7】月【15】日止。合同到期前【30】日，双方可协商续签事宜。

14.3 本合同一式【肆】份，甲乙双方各执【贰】份，具有同等法律效力。

14.4 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5 双方确认本合同载明的联系地址为有效送达地址，任何一方变更地址应提前【5】个工作日书面通知对方。

14.5 附件清单：

（1）附件一：《委托加工订单》

（2）附件二：《香紫苏内酯质量验收标准》

（3）附件三：《产品质量标准》

（以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

甲方（盖章）：深圳中科欣扬生物科技有限公司	**乙方（盖章）：**新乡市博源生物科技有限公司
法定代表人/授权代表（签字）：	法定代表人/授权代表（签字）：
日期：	日期：

附件一：《委托加工订单》

委托加工订单

项目	内容
合同编号	【　】
订单编号	【 】
订单日期	【 】
产品名称	降龙涎香醚
本次加工数量	【 】kg 降龙涎香醚
产品交付日期	【 】年【 】月【 】日
产品交付地点	【 】
核心原材料交付数量	【】kg（按照 80%的标准收率）
核心原材料交付时间	【】
核心原材料交付地点	【】
特殊要求	【 】

甲方确认（盖章）：

深圳中科欣扬生物科技有限公司

乙方确认（盖章）：

新乡市博源生物科技有限公司